

γ'. Θεσπίζομεν, εἴ τις συγγράψει προγαμιαίαν δωρεάν ἥγουν τὴν διὰ γάμον, οὕτω γὰρ αὐτὴν μᾶλλον καλεῖσθαι νενομοθετηκα-
μεν, εἴτε αὐτὸς ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦτο ποιῶν εἴτε καὶ ἐτέρου γράφοντος
ἢ πατρός ἢ μητρός ἢ συγγενῶν ἢ καὶ ξένων τυχόν· εἴ τις τοιοῦτο
ποιήσῃ καὶ γράψῃ δωρεάν, ἐν ἣ καὶ τι τῶν ἀκινήτων ἐστίν,
ἀπαγορεύομεν αὐτῷ ἢ ὑποτίθεσθαι τὸ λοιπὸν τὸ πρᾶγμα τὸ κατα-
γεγραμμένον εἰς προγαμιαίαν δωρεάν ἢ ἐκποιεῖν ὅλως· τὸ γὰρ ἅπαξ
τοῖς δεσμοῖς τῆς προγαμιαίας δωρεᾶς ἐνοχον γενόμενον οὐκ ἂν εἴη
προσῆκον ἐκποιεῖσθαι. ἴστω οὖν ὁ τῶν εἰρημένων τι παραδεχόμενος,
ὥς εἴτε ὑποθήκην ἔχῃ ἢ ἄλλῃ τρόπῳ νομίζει αὐτοῦ τὸ κύρος λα-
βεῖν, οὐδὲν τούτων ὄφελος ἔξει παντελῶς, ἀλλ' ἐν ἴσῳ τοῖς ἀγρά-
φοις τε καὶ ἀβήτοις ἔσται τὰ ἐπὶ τούτων γεγραμμένα ἢ συμπεφω-
νημένα, καὶ φυλάττεσθαι τῇ γυναικὶ τὸ κέρδος. εἰ δὲ καὶ ζῶντος τοῦ ἀν-
δρός τῇ πράξει τῆς προγαμιαίας δωρεᾶς ἡ γυνὴ συναινέσῃ πεισθῇ, οὐκ
ἐβρωται ἡ τοιαύτη πράξις· δεῖ γάρ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς προικὸς,
διετοῦς αὐτῆς παρίοντος χρόνου ἐτέραν ὁμολογίαν γράφειν βεβαιού-
σαν τὴν συναινέσιν, καὶ τότε κύριον εἶναι τὸ γινόμενον· πολλὰ γὰρ
ἂν ἐκ πρώτης εὐδύς ἀκοῆς ἀμαρτηθεῖη, τῆς γυναικὸς ἢ δέει τοῦ
συνουχοῦντος ἢ ἀπάτῃ βραδίως ὑπαγομένης καὶ τῶν οἰκείων ἀμε-
λούσης δικαίων, κατασχεπτομένη δὲ ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν ὑπόθεσιν
γένετο ἂν ἐαυτῆς ἀσφαλεστέρα. πλὴν οὐδὲ τοῦτο ἀπλῶς δίδομεν,
ἀλλὰ τῇνικαῦτα τὴν γυναῖκα διὰ τὴν δευτέραν συναινέσιν τῆς ζη-
τήσεως παύομεν, ἡνίκα ἐστὶν ἕτερα πρᾶγματα, ἐξ ὧν δυνατόν αὐτῇ
τὸ ἱκανὸν γενέσθαι ὑπὲρ τοῦ περιεχομένου τῇ προγαμιαίᾳ δωρεᾷ
πράγματος ἢ πραγμάτων ἀκινήτων. ἐπείτοιγε εἰ μηδὲν ἕτερον πε-
ριλείποιο, οὐδὲ οὕτως βλάβην ὑπομεῖναι τὴν γυναῖκα συγχωροῦμεν,
ἀλλὰ καὶ ἢ δις ἢ πολλάκις συναινέσειεν, τὸ πρᾶγμα εἰς τὸν τῆς
ἀναζητήσεως φερέσθω λόγον. ἐὰν δὲ τὸ ἱκανὸν τῆς προγαμιαίας
ὥς εἴρηται δωρεᾶς ἐκ τῶν τοῦ ἀνδρὸς ἀκινήτων πραγμάτων ἢ κι-
νητῶν μετὰ τὴν δευτέραν συναινέσιν καὶ τὴν ἐκ τῆς διατίρας ἀσφά-
λειαν εὑρεθῇ, ἐβρωσθαι κελεύομεν τὴν ἐκποίησιν. ἀλλ' οὐδὲ αὐτῶν
τῶν συμβαλλόντων καθάπαξ ἀμελοῦμεν, ἀλλ' ὥσπερ τὴν ἐπὶ τού-
τοις ἐνοχὴν ὅσον πρὸς τὰς γυναῖκας ἀβήτόν τε καὶ ἀγραφον εἶναι
βουλόμεθα, οὕτω καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄνδρας ἐπὶ τοῖς ἄλλοις αὐτῶν
πράγμασι ἐνέχεσθαι βουλόμεθα προφάσει τῆς ἐκποίησεως ἢ τῆς
ὑποθήκης, ταῖς μὲν γυναιξὶ φυλάττοντες τὸ ἐπ' αὐτοῖς τοῖς ἀκι-
νήτοις πράγμασι τῆς προγαμιαίας δωρεᾶς δίκαιον ἀκαινοτόμητον,
ἐκείνοις δὲ τὸ ἀρμόζον δίκαιον ἐκ τῶν συμβολαίων ὅσον ἐπὶ τοῖς
ἄλλοις αὐτῶν πράγμασι. πάντων τῶν τῇ προικὶ δεδομένων ἤδη
παρ' ἡμῶν προνομίων ἐπὶ τῆς ἐαυτῶν μενόντων ἰσχύος, ὅταν ἡ



γυνή κινούη· τοῖς γάρ ἄλλοις ἅπασι πλὴν τῆς γυναικὸς τὸ τοιοῦτον προνόμιον οὔτε ἐξ ἀρχῆς δεδώκαμεν οὔτε νῦν δίδομεν.

δ'. Ἡ γυνή τοῦ γάμου συνεστῶτος ἐν ἀπορίᾳ τοῦ ἀνδρὸς τὰ ὑποκείμενα πράγματα τοῦ ἀνδρὸς ὑπὲρ τῆς προγάμου δωρεᾶς καὶ τῆς προικὸς καὶ τῶν ἐξωπροίκων ἐκδικήσασα ἤγουν κατέχουσα, οὐ δύναται ταῦτα ἐκποιεῖν, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν ἀναγκάζεται καὶ τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς παῖδας ἀποτρέφειν.

ε'. Ἡ³⁾ μὴ δευτερογαμοῦσα γυνή, εἴτε παίδων ὑπόντων αὐτῇ εἴτε καὶ μὴ, τῆς προγάμου δωρεᾶς κατὰ τε χρῆσιν καὶ δεσποτείαν κυρία καὶ δίσταται· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ παίδων μὲν μὴ ὑπόντων, τὸν ἐξ ἀπαιδίας κάσσον ἤτοι τὸ τέταρτον τοῦ προικουπόβολου εἰς κέρδος αὐτῆς ἀναδέχεται· τοῦτο δὲ δηλονότι λήψεται οὐκ ἐξ αὐτοῦ τοῦ προικουπόβολου, ἀλλ' ἐκ τῆς ὑπολοίπου πάσης ἀνδρῶας ὑποστάσεως· ὑπόντων μέντοι παίδων, μετὰ [τὸ] τὸν τελευταῖον παῖδα εἰς τὸν εἰκοστὸν καταντῆσαι χρόνον, τῶν δύο τὸ ἕτερον αἰρεῖσθαι· ἢ τὴν χρῆσιν ἔχειν πᾶσαν τῆς ἀνδρῶας ὑποστάσεως καὶ μόνον, ἢ, εἰ μὴ τοῦτο βούλοιτο, παιδὸς ἐνὸς μοῖραν κατὰ τελευταίαν δεσποτείαν εἰς οἰκεῖον ἀφαιρεῖσθαι κέρδος· δηλὸν δὲ ὡς καὶ τινος τῶν παίδων τελευτῶντος ἢ καὶ πάντων ἀτέκνων ἢ ἀδιαδέτων, εἰς αὐτὴν ὁ τούτων κλῆρος ἀναδραμεῖται⁴⁾.

ς'. Ἡ πρὸ τοῦ πενθίμου χρόνου εἰς δεύτερον ἑαυτὴν συνοικέσιον ἐπιβρίψασα, ὡς εἰς αὐτὰς [τάς] γονὰς καὶ κοίτην ἀνδρῶαν ἐξυβρίσασα τῆς προγάμου δωρεᾶς τῆς τε δεσποτείας καὶ τῆς χρήσεως ἀπελαθῆσεται, καὶ πολλῷ μᾶλλον δηλονότι ὡς οὐδὲ ἐκ τῆς ἄλλης ἀνδρῶας ὑποστάσεως οἰονδηποτε λήψεται. οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ παίδων αὐτῇ προσόντων, ἀτέκνων τούτων καὶ ἀδιαδέτων τελευτώντων, οὔτε καδ' ὅλον τὸν κλῆρον οὔτε κατὰ μέρος τινὰ τούτων κληρονομήσει. εἰ μέντοιγέ τινες τῶν παίδων φιλανδρωπότερον περὶ τὴν ἐξυβρίσασαν μητέρα διατεθῆναι βουληθῶσιν καὶ καταλιπεῖν τι βελήσωσιν αὐτῇ τῆς ἰδίας αὐτῶν ὑποστάσεως, κρείσσον μᾶλλον λογιζόμεθα τῇ τῶν τέκνων φιλανδρωπία τὴν μητέρα παραμυθεῖσθαι ἢ τοσαύτην εἰσάγειν ὠμότητα, ὥστε μηδὲ βουλομένων τῶν παίδων πρὸς ἕλεον τῆς μητρὸς ἀφορᾶν ταύτην τινὸς τυγχάνειν παραμυθίας⁵⁾. ἔσται δὲ καὶ παντοίως ἢ τοιαύτη γυνή διὰ τὴν τῶν

3) A¹ in margine: ζητεῖ ἐμπροσθεν εἰς τὸ τέλος τῶν ε' κεφαλαίων ἑτέραν διάταξιν τῆς νεαρᾶς. — Caeterum haec quae sequuntur sex capita Eclogam Leonis et Constantini sapiunt. Cf. Ecloga tit. II.

4) C hic subijcit scholium c, quod infra ad cap. 9 dabimus.

5) A addit: τοῦτο εἰρήκη, quod legem ἀτήκη i. e. προσθήκη. Namque initium hujus capitis usque ad verbum παραμυθίας sane adjectio est, quum nunc demum Nov. XXII c. 22 incipiat. Cf. schol. h.

γάμων σπουδὴν ἡτισταμένη, καὶ οὐ λήψεται τι τῶν παρὰ τοῦ προτέρου καταλειμμένων αὐτῇ συνουσιῶν, οὐδὲ ἀπολαύσει τῆς προγαμιαίας δωρεᾶς, οὐδὲ τῷ συνοικούντι κατὰ δεύτερον γάμον περαιτέρω τῆς τρίτης τῆς οἰκείας περιουσίας ἐπιδώσει μοῖραν· οὐ μὴν οὐδὲ τῆς ἐξωθεν αἰσθησεται φιλοτιμίας οὐδὲ λήψεται παντελῶς παρ' οὐδενὸς τῶν ἐξωθεν, οὐ κληρον, οὐ λεγάτον, οὐ τὴν μετὰ θάνατον δωρεάν, ἀλλὰ ταῦτα εἰσύσεται ἢ μενεῖ παρὰ τοῖς κληρονόμοις τοῦ τελευτήσαντος, ἢ συγκληρονόμοις αὐτῆς, εἴγε ἡθύνατο κληρονομεῖν ὅλως· ὅσα αὐτῆς οὐδοτιοῦν ὄφελος ἐχούσης, ἀλλ' εἴτε γεγραμμένοι καὶ ἑτεροι τύχοιεν εἴτε καὶ ἐξ ἀδιάθετου καλοῖντο, πρὸς ἐκείνους εἰσύσεται τὰ τῇ τοιαύτῃ γυναικὶ καταλειμμένα· οὐ γὰρ τὸ δημόσιον αὐτὰ οἰκειώσεται, μήποτε δόξωμεν τὰ τοιαῦτα σωφρονίζοντας τῆς τοῦ δημοσίου προνοεῖν ὠφελείας, ἀλλ' οὕτω μὲν τὰ παρὰ τῶν ἐξωθεν αὐτῇ καταλειμμένα πρὸς ἑτέρους χωρήσει, τὰ δὲ γε παρὰ τοῦ πρότερον συνοικήσαντος ἀφίξεται παρ' αὐτῆς ἀφαιρούμενα πρὸς τὰ δέκα πρόσωπα τῆς τοῦ καταλιπόντος ἀνδρὸς σσγγενείας, τουτέστιν ἀνιόντας καὶ κατιόντας καὶ τοὺς ἐκ πλαγίου μέχρι β βαδμοῦ, τῶν βαδμῶν ἐπὶ τῆς οἰκείας φυλαττομένων τάξεως· ὧν οὐχ ὑφεστώτων ἐπὶ τὸ ταμεῖον εἰσύσεται. ἀλλ' οὐδὲ περαιτέρω κληρονομίαν ἐξ ἀδιάθετου τῶν οἰκείων αὐτῆς ὑπελεύσεται συγγενῶν, ἀλλὰ μέχρι γ βαδμοῦ θεωρουμένου πανταχόθεν στήσεται μόνον τὰ τῆς διαδοχῆς αὐτῇ, οἱ πόρρωτέρω δὲ ὄντες ἑτέρους ἔξουσι κληρονόμους. καὶ ἡ γε πρὸ τῶν ἄλλων αὐτῇ ποινῶν ἐπαχθεῖσα, φάμεν δὴ τὴν ἀτιμίαν⁶⁾, εἴγε παῖδες ὑπείεν, ἔξεσσι μὲν αὐτῇ βασιλέως ὑπὲρ τῆς ἀτιμίας δεῖσθαι, οὐ μὴν ὄφελός τι τῶν ἐντιγγραφομένων ἔχειν, πλὴν εἰ μὴ βούλοιτο τὴν ἐκ τῆς βασιλείας ἔχειν ὠφέλειαν καὶ τῶν ἄλλων ἀπαλλαγῆναι ποινῶν, τοῖς ἐκ τοῦ προτέρου γάμου παισὶ τὴν ἡμίσειαν τῆς οἰκείας περιουσίας δωρουμένη μοῖραν καδαρῶς, αἰρέσεως ἀπάσης χωρὶς, καὶ οὐδὲ τὴν χρῆσιν παρακατέχουσα, ἀλλὰ πάσης τῆς οὐσίας, τῆς ὅτε πρὸς τοὺς δευτέρους ἐφοῖτα γάμους, κατὰ τὴν ἡμίσειαν, καδᾶπερ ἔφημεν, ἐξισταμένη μοῖραν τοῖς ἐμπροσθεν γενομένοις παισίν. καὶ διαιρήσονται τοῦτο οἱ παῖδες ἅπαντες ἐξ ἴσης, καὶ παῖδας μὲν ἔχοντας εἰς τοὺς ἑαυτῶν παραπέμψουσι παῖδας· εἰ δὲ οὐκ ἔχοιεν, τὰ τοῦ τελευτήσαντος ἢ τῶν τελευτησάντων μέρη λήψονται πάντως ἀναλόγως οἱ τούτων ἀδελφοί· εἰ δὲ πάντες ἀπελθοῖεν, ἐχέτω παραψυχὴν τῆς ἑαυτῆς δυσκληρίας ἢ μήτηρ τὸ ταῦτα πάλιν ἀναλαβεῖν. καὶ ταῦτά φάμεν, εἴπερ ἀδιάθετοι τελευτήσαιεν οἱ παῖδες· οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς

6) Textus Novellae intercalat haec: μων, λελυται βασιλέως γράμμασι κα-
εἰ μὲν ἅπαις ἐκ τῶν προτέρων εἴη γά-
λεύοντος, εἰ δὲ παῖδες κτλ.

ἅπαξ γενομένοις ἰδίοις αὐτῶν εἰρξομεν αὐτοὺς διαδῆκας γράφειν ἢ περιόντας ὃν βούλονται ταῦτα διαδῆναι τρόπον. ἃ ⁷⁾ δὲ ἐπὶ τῆς πρὸ τοῦ πενδῆμου δευτερογαμησάσης νενομοδέτηται, ταῦτα καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιτροπευούσης παιδων ἀνῆγων καὶ πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτοῖς ἐπίτροπον καὶ τοὺς λογισμοὺς παρασχέσθαι τῆς διοικήσεως καὶ καταβαλεῖν πᾶν ὅσον ἐντεῦθεν ὀφείλεται δευτερογαμούσης ὠρίσθαι κρατεῖν. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἐν τῷ ια μηνὶ τεκούσης δηλονότι λογισθήσεται.

ζ'. Ἡ μετὰ τὸν πένδμον χρόνον ἤγουν μετὰ τοὺς ιβ μῆνας δευτερογαμούσα τῆς προγάμου δωρεᾶς κατὰ τὸ ἡμῖς μέρος κυρία καλίσταται, τοῦ ἐτέρου ἡμίσεως μέρους τοῖς ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς αὐτῆς παισὶ φυλαττομένου. εἰ δὲ παῖδες μὴ ὑπείσιν, αὐτὴ τῆς ὅλης προγαμίας δωρεᾶς κυρία ἔσται. ἐκ μέντοι τῆς ἄλλης ἀνδρώας ὑποστάσεως, ὄντων τε παιδων καὶ μὴ ὄντων, οὐδὲν ἕτερον αὕτη παρακερδαίνει. τινὸς μέντοι τῶν τέκνων τῶν ἐκ τοῦ προτέρου γάμου ἀτέκνου ἢ ἀδιαδέτου τελευτῶντος, τὴν τούτου ὑπόστασιν μετὰ τῶν ὑπολοίπων παιδων ἐξ ἴσου μερίζεται· εἰ δὲ μὴ εἷη τις ὁ ταύτη συμμερίζομενος, ὁλοκλήρου τῆς ὑποστάσεως αὕτη κυρία λογισθήσεται.

η'. (Ο*) μὴ δευτερογαμῶν ἀνὴρ, μὴ προσόντων μὲν παιδων, τὸν ἐξ ἀπαιδίας κάσον ἤτοι τὸ δ τοῦ προικοῦ ποβόλου λαμβάνει· παιδων δὲ προσόντων, οὓς ἐκτρέφειν καὶ παιδαγωγεῖν ἀνάγκη, μετὰ τὸ φθάσαι τὸν τελευταῖον παῖδα εἰς τὸν κ χρόνον ἄδειαν ἔχτω, ἢ τὴν χρήσιν, ἣν καὶ πρότερον εἶχε, παρακατέχων ἕως τέλους μὴ λαμβάνειν ἀδελφικὴν μοῖραν ⁸⁾, ἢ τῆς χρήσεως ἐξιστάμενος ἀδελφικὴν μοῖραν εἰς οἰκεῖον παρακατέχειν κέρδος. κληρονομεῖ δὲ καὶ οὗτος ὁλοκλήρως τοὺς ἰδίους παῖδας ἀτέκνους ἢ ἀδιαδέτους τελευτῶντας. ὁ μὲντοιγε δευτερογαμῶν ἐκτρέφειν μὲν καὶ αὐτὸς καὶ παιδαγωγεῖν φυσικῶς τε καὶ γραπτῶς καταναγκάζεται νόμῳ τὰ τέκνα, καὶ ἐν ᾧ καιρῷ ταῦτα παιδαγωγεῖ καὶ ἐκτρέφει, μετέχει καὶ αὐτὸς τῆς χρήσεως καὶ παρὰ τοῦτο πλεονοῦσιν· ἀναγραφῆς δηλονότι τῆς τῶν παιδων ἐξ ἀρχῆς ὑποστάσεως ἀκριβοὺς γεγεννημένης, ἣς ἐκεῖνος ὀφείλει τὸν λόγον ὑπέχειν, μέχρι τὸ φθάσαι τὸν ἔσχατον τῶν παιδων εἰς τὸν κ χρόνον, ὅτε καὶ αὐτῆς παντελῶς ἐξίσταται τῆς χρήσεως, μηδὲν ἄλλο παρακερδαίνων ἐκ τῆς εἰς αὐτοὺς ἀπὸ μητρὸς ἢ ἀλλαχόθεν περιελδούσης ὑποστάσεως. τινὸς δὲ τῶν παιδων τελευτῶντος, καὶ τὴν ἐκείνου ὑπόστασιν τοῖς ὑπολοίποις παισὶ συμμερισθήσεται· μηδενὸς δὲ τοῦ συμμεριζομένου

7) Quae sequuntur, ex Nov. XXII c. 40 et Nov. XXXIX c. 2 hausta sunt.

*) Hic ad marginem adscribitur in

Paris. 1367: ἀνηρέθη παρὰ τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βασιλέως.

8) Verba: ἢ τῆς — μοῖραν in C propter ὁμοιστέλετον exciderunt.